

刑法
No.326

H29-12 (配点: 4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自転車Aが、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、乙から自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
- イ. 甲は、盗品であるとして知りつつ、窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却した後、改めて乙から依頼を受け、預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。
- ウ. 甲は、刑法第41条の刑事未成年である乙が窃取した物を、盗品であるとして知りつつ、乙から無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。
- エ. 甲は、親族関係にない窃盗犯人乙から盗品の保管を依頼された。甲は、同盗品が、甲の実父丙の自宅から窃取された丙所有の物であるとして知りつつ、乙からの依頼を受け入れて、同盗品を保管した。甲は盗品等保管罪の刑が免除される。
- オ. 甲は、妻乙が、親族関係にない窃盗犯人丙から盗品であるとして知りつつ購入した物を、乙から依頼を受け、盗品であるとして知りつつ、乙の指定した場所まで運んだ。甲は盗品等運搬罪の刑が免除される。

No.326	盗品等罪							正答率				
H29-12	正解	ア	1	イ	2	ウ	2	エ	2	オ	2	47%

ア 正しい

最判昭24.10.20（百選Ⅱ77事件）。判例は、本件と類似の事案において、中古婦人用自転車1台のサドル等を取り外し、これらを被告人の持参した男子用自転車の車体に組替え取付けて男子用に変更したからといって「両者は原形のまま容易に分離し得ること明らかであるから、これを以て両者が分離することできない状態において附合したともいえない」ことなどを考慮すれば、「中古婦人用自転車の所有者たる窃盗の被害者は、依然として……『サドル』に対する所有権を失うべき理由はない」としている。本記述では、乙が窃取した自転車Bのサドルは、自転車Aに取り付けられているものの、依然として盗品に当たる。よって、事情を知りつつ、乙から自転車Aを購入した甲には盗品等有償譲受罪が成立する。

イ 誤っている

最判昭25.3.24。判例は、本記述と類似の事案において、「被告人が……赃物と知りながら判示タイヤ1本を預つたことにより赃物寄藏罪〔注：盗品等保管罪〕は成立し、翌日頃之を……引渡したことにより赃物寄藏罪の状態は終了し、更に……依頼により右タイヤ1本の売却方を周旋したのであるから、被告人の赃物牙保罪〔注：盗品等有償処分あっせん罪〕は前記赃物寄藏罪〔注：盗品等保管罪〕とは全然別個独立に成立したものといわなければならない」としている。よって、甲が保管していた宝石を乙に返却したのち、改めて乙から依頼を受けて宝石を丙に売却した場合、甲には盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両者は併合罪となる。

ウ 誤っている

大判明44.12.18。判例は、本記述と類似の事案において、刑事未成年が他人の財物を窃取した場合であっても、客観的に犯罪構成の要素を具備する場合には、当該財物も盗品等に当たるとして、盗品等無償譲受罪が成立するとしている。よって、乙が刑事未成年者として、その責任能力が41条により否定されるとしても、甲には盗品等無償譲受罪が成立する。

エ 誤っている

最決昭38.11.8。判例は、本記述と類似の事案において盗品等運搬罪の刑が免除されないとしている。その理由として、判例は、「刑法257条1項は、本犯と赃物〔注：盗品等〕に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」ということを挙げている。よって、甲と本犯者である乙の間には親族関係がないため、257条1項は適用されず、甲は盗品等保管罪の刑が免除されない。

オ 誤っている

最決昭38.11.8。判例は、本記述と類似の事案において、「原判決が、たとい赃物〔注：盗品等〕に関する犯人相互の間に右所定の配偶者たる関係があつてもその刑を免除すべきでない旨を判示したのは正当である」としている。その理由として、判例は、「刑法257条1項は、本犯と赃物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」ということを挙げている。よって、甲と乙は盗品等に関する犯人同士であり、257条1項は適用されないため、甲は盗品等運搬罪の刑が免除されない。